

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---*---

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC**QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THEO CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ COPI24**

Số:...../UTQL-TKGDCK/MBS/2022...

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa các bên.

Hợp đồng Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán theo chiến lược đầu tư COPI24 ("**Hợp Đồng**") này được lập vào ngày [...], giữa các bên sau đây:

A. BÊN ỦY THÁC*:

Giới tính*: [...]

Ngày sinh* : [...]
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu* : [...] cấp ngày* [...] tại* [...]
Địa chỉ thường trú* : [...]
Địa chỉ liên hệ* : [...]
Điện thoại* : [...]
Email* : [...]
Cơ quan, nghề nghiệp : [...]
Chức vụ : [...]
Số trading code2* : [...]

(Sau đây gọi tắt là "**Bên A**")

và

B. BÊN ĐƯỢC ỦY THÁC: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Địa chỉ : Tầng 7-8, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động : 116/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/12/2013, được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/01/2021
Điện thoại : 024.73045688 Fax: 024.37262601
Đại diện : Ông **Phan Phương Anh**
Chức vụ : Người đại diện theo Pháp luật

(Sau đây gọi tắt là "**Bên B**" hoặc "**MBS**")

XÉT RẰNG:

- A. MBS là một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- B. Bên Ủy Thác là cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS. Thông qua nền tảng giao dịch chứng khoán của MBS, Bên A đã tự tiếp cận, nắm được đầy đủ thông tin và mong muốn sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán do MBS cung cấp.

DO ĐÓ:

Bằng việc Bên A đăng nhập vào Tiểu Khoản Ủy Thác, đọc, hiểu rõ và thực hiện thao tác trên hệ thống giao dịch chứng khoán của MBS để xác nhận giao kết Hợp Đồng này, Các Bên thống nhất đã đọc, hiểu và đồng ý giao kết Hợp Đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Định nghĩa và diễn giải

1.1 Trong Hợp Đồng này, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có nghĩa như sau:

- a. **“Bên”** có nghĩa là Bên A hoặc Bên B và **“Các Bên”** có nghĩa bao gồm cả Bên A và Bên B.
- b. **“COPI24”** là sản phẩm dịch vụ do MBS cung cấp nhằm hỗ trợ Bên A lựa chọn đầu tư theo một hoặc nhiều Chiến Lược Đầu Tư Copi24 trên nền tảng giao dịch của MBS, đồng thời Bên A ủy thác cho MBS thực hiện các giao dịch theo các Chiến Lược Đầu Tư Copi24 do chính Bên A lựa chọn.
- c. **“Chiến Lược Đầu Tư Copi24”** bao gồm thông tin về các danh mục chứng khoán đầu tư, tỷ trọng phân bổ tài sản theo từng thời điểm và lịch sử giao dịch mua/bán, các thông tin khác liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của các Khách hàng đồng ý chia sẻ thông tin khi sử dụng COPI24.
- d. **“Dừng Ủy Thác”** là việc Bên A dừng đầu tư theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã được lựa chọn, được quy định cụ thể tại Điều 3.5 của Hợp Đồng này.
- e. **“Danh Mục Chứng Khoán Copi24”** là danh sách các mã chứng khoán được giao dịch theo COPI24 và được quy định bởi MBS trong từng thời kỳ.
- f. **“Hợp Đồng”** là Hợp Đồng này và các phụ lục, tài liệu hoặc văn bản khác liên quan đến Hợp Đồng này.
- g. **“Ngày Giao Dịch”** là ngày giao dịch của các sổ giao dịch chứng khoán theo quy định của các sổ giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
- h. **“Ngày Làm Việc”** là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam.
- i. **“Phí Ủy Thác”** là khoản phí mà Bên A phải trả cho MBS khi sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán theo Hợp Đồng này.
- j. **“Lựa Chọn Danh Mục”** là việc Bên A quyết định lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán theo một hoặc nhiều Chiến Lược Đầu Tư Copi24 và ủy thác cho MBS thực hiện các giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác theo chiến lược Bên A đã lựa chọn.
- k. **“Đầu Tư Theo Danh Mục Hiện Tại”** là việc Bên A ủy thác cho MBS đầu tư theo cơ cấu danh mục chứng khoán được hiển thị trên Chiến Lược Đầu Tư Copi24 từ thời điểm Bên A lựa chọn.
- l. **“Tài Khoản Chứng Khoán”** là tài khoản giao dịch chứng khoán của Bên A mở tại MBS.
- m. **“Tiểu Khoản Ủy Thác”** là tiểu khoản trên Tài Khoản Chứng Khoán được Bên A ủy thác cho MBS quản lý khi sử dụng COPI24 theo Hợp Đồng này.
- n. **“Thời Hạn Của Lệnh”** là khoảng thời gian lệnh giao dịch được lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán của MBS để thực hiện các Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A đã lựa chọn.
- o. **“Thời Hạn Ủy Thác”** có nghĩa là thời hạn ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán như được quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng này.

Mã hiệu: HDCOPI24-C

Lần sửa đổi: 00

- p. **“Tài Sản Ròng”** được xác định trên Tiểu Khoản Ủy Thác bao gồm giá trị tiền mặt, tiền bán chứng khoán đang chờ về và giá trị danh mục chứng khoán ngoại trừ các khoản tiền mà Bên A có nghĩa vụ thanh toán theo quy định của MBS, quy định của cơ quan quản lý từng thời kỳ.
- q. **“Tài Sản Ủy Thác”** có nghĩa là tài sản trên Tiểu Khoản Ủy Thác được Bên A ủy thác cho MBS quản lý theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này.
- r. **“Tổng Giá Trị Hợp Đồng Ủy Thác”** là tổng giá trị tiền mà Bên A nộp vào Tiểu Khoản Ủy Thác để ủy thác cho MBS thực hiện giao dịch theo từng Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A lựa chọn.
- 1.2** Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu phải hiểu khác đi, tiêu đề của các Điều chỉ để tiện theo dõi mà không ảnh hưởng đến việc giải thích nghĩa của các Điều. Viện dẫn đến Điều, khoản, mục, phụ lục có nghĩa là chỉ dẫn đến Điều, khoản, mục, phụ lục được đánh số tương ứng của Hợp Đồng này.

Điều 2. Phạm vi ủy thác

- 2.1** Bên A là khách hàng cá nhân của MBS, đồng ý ủy thác cho MBS quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác và thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài Sản Ủy Thác trong Thời Hạn Ủy Thác theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã được Bên A lựa chọn trước và theo các quy định của Hợp Đồng này.
- 2.2** Tài Sản Ủy Thác là tài sản bằng tiền ban đầu và các khoản tiền Bên A nộp bổ sung vào Tiểu Khoản Ủy thác trong Thời Hạn Ủy Thác để MBS thực hiện đầu tư theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A đã lựa chọn; và/hoặc tiền vay ký quỹ (nếu có) theo chính sách của MBS và phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ. Để làm rõ, tài sản phát sinh từ Tài Sản Ủy Thác trong quá trình giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác cũng được coi là Tài Sản Ủy Thác và không bao gồm các quyền.
- 2.3** Bên A xác nhận và đồng ý rằng, các thông tin danh mục chứng khoán được các Khách hàng chia sẻ trên nền tảng giao dịch của MBS không phải do MBS khuyến nghị đầu tư, Bên A có quyền tham khảo và quyết định chiến lược đầu tư phù hợp với mình, theo đó MBS chỉ thực hiện giao dịch và quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên A trong phạm vi ủy thác tại Hợp Đồng này từ thời điểm Bên A lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư Copi24.
- 2.4** Trong phạm vi ủy thác theo Hợp Đồng này, Bên A đồng ý để MBS thay mặt Bên A thực hiện giao dịch mua/bán từng loại chứng khoán được phép ủy thác theo các điều kiện sau:
- a. Loại chứng khoán giao dịch: Chứng khoán được phép ủy thác mua, bán theo quy định của pháp luật về ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại từng thời kỳ, bao gồm các mã chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Copi24 do MBS công bố trên website/nền tảng/hệ thống giao dịch trực tuyến của MBS tại từng thời kỳ. Để làm rõ, Danh Mục Chứng Khoán Copi24 được ủy thác giao dịch bao gồm cả chứng khoán do MBS bảo lãnh phát hành (nếu có). Bằng việc giao kết Hợp Đồng này và không cần có thêm văn bản thông báo nào khác, Bên A được xem là đã được MBS thông báo và chấp thuận để MBS thực hiện đầu tư vào các loại chứng khoán đã được MBS bảo lãnh phát hành tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này. Đối với việc đầu tư vào các chứng khoán do MBS đang thực hiện bảo lãnh phát hành vào thời điểm thực hiện đầu tư thì Bên A sẽ được MBS thông báo và Bên A xác nhận đồng ý bằng văn bản điện tử trên nền tảng giao dịch của MBS hoặc theo hình thức khác mà MBS quy định từng thời kỳ.
- b. Khối lượng và giá trị tối đa có thể mua cho từng loại chứng khoán: tối đa 100% sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác, bao gồm: số dư tiền mặt và/hoặc số tiền bán chứng khoán có thể ứng trước và/hoặc tiền vay ký quỹ theo chính sách của MBS và phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ sau khi trừ đi các khoản phí, thuế....
- c. Khối lượng và giá trị tối đa có thể bán cho từng loại chứng khoán: tối đa 100% số dư chứng khoán có trên Tiểu Khoản Ủy Thác.
- d. Tổng giá trị giao dịch tối đa của một Ngày Giao Dịch: tối đa 100% sức mua hoặc tối đa 100% số dư chứng khoán của Tiểu Khoản Ủy Thác trong Ngày Giao Dịch.
- e. Phương thức giao dịch và loại lệnh giao dịch: khi nhận ủy thác quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác, MBS được thực hiện các giao dịch theo các phương thức giao dịch và thực hiện các loại lệnh giao dịch phù hợp quy chế của các Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Điều khoản, điều kiện thực hiện giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24

3.1 Lựa Chọn Chiến Lược Đầu Tư Copi24

- a. Bằng việc thao tác trên nền tảng giao dịch chứng khoán của MBS, Bên A đồng ý và xác nhận rằng Bên A đã lựa chọn các Chiến Lược Đầu Tư Copi24 được cung cấp trên nền tảng của MBS trên cơ sở có thu phí. Bằng việc lựa chọn (các) Chiến Lược Đầu Tư Copi24, Bên A đồng ý với mức Phí Ủy Thác áp dụng cho mỗi Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã lựa chọn.
- b. Bên A đồng ý rằng, (i) bằng việc thao tác lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư Copi24, Bên A được coi là đã đưa ra các yêu cầu, chỉ thị dưới hình thức điện tử về việc sử dụng dịch vụ ủy thác theo quy định của Hợp Đồng này; (ii) ngay khi nhận được yêu cầu, chỉ thị của Bên A, MBS được cung cấp dịch vụ ủy thác mà không cần phải ký kết bất kỳ văn bản, tài liệu nào với Bên A, ngoại trừ việc giao kết Hợp Đồng này theo phương thức giao dịch điện tử.
- c. Mọi quyết định của Bên A về việc lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư Copi24 sẽ được lưu trữ dưới dạng điện tử trên hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của MBS. Bên A hiểu, chấp nhận và xác nhận rằng các quyết định đó có giá trị như được thể hiện dưới dạng văn bản.

3.2 Thực Hiện Giao Dịch

- a. Nếu Bên A lựa chọn Đầu Tư Theo Danh Mục Hiện Tại, MBS sẽ thực hiện phân bổ tài sản trong Tiểu Khoản Ủy Thác theo tỷ trọng gần nhất của Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A đã lựa chọn, tỷ trọng giao dịch cho Bên A có thể lệch so với tỷ trọng danh mục Bên A đã lựa chọn do thay đổi giá mua/bán cổ phiếu cho danh mục của Bên A hoặc do ảnh hưởng của nguyên tắc làm tròn lô cổ phiếu như quy định tại điểm e Điều 3.3 của Hợp Đồng này.
- b. Nếu Bên A không lựa chọn Đầu Tư Theo Danh Mục Hiện Tại, MBS sẽ chỉ thực hiện các lệnh giao dịch phát sinh kể từ thời điểm Bên A lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư Copi24 theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này.

3.3 Nguyên Tắc Thực Hiện Giao Dịch

- a. Nhân danh và vì quyền lợi của Bên A, MBS sẽ chỉ thực hiện giao dịch được ủy thác mua/bán đối với các mã cổ phiếu thuộc Danh Mục Chứng Khoán Copi24.
- b. Đối với các lệnh giao dịch mua/bán không phải là lệnh được thực hiện trong các trường hợp Dừng Ủy Thác, giá mua/bán sẽ được xác định trên cơ sở nguyên tắc về giá khớp lệnh của Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã được lựa chọn.

c. Thời Hạn Của Lệnh:

Trên cơ sở sự ủy thác của Bên A, mỗi lệnh giao dịch mua/bán chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác được MBS thực hiện căn cứ thời điểm vào lệnh tương ứng của Chiến Lược Đầu Tư Copi24 theo nguyên tắc khớp lệnh phù hợp với quy chế của Sở giao dịch chứng khoán có liên quan, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác) và trên cơ sở bảo vệ lợi ích của Bên A theo hiểu biết tốt nhất của MBS. Bên A hiểu rằng biến động của thị trường luôn tồn tại và có thể dẫn đến rủi ro do biến động thị trường; và Bên A xác nhận, đồng ý rằng việc MBS thực hiện mỗi lệnh giao dịch theo nguyên tắc nêu tại Điều 3.3 này có thể dẫn đến kết quả (về giá hoặc về số lượng chứng khoán được giao dịch) khác với kỳ vọng của Bên A. Để làm rõ, trong trường hợp đó, Bên A chấp nhận các rủi ro liên quan đến giá, số lượng chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác mà Bên A ủy thác cho MBS thực hiện đầu tư theo Hợp Đồng này.

- d. Khối lượng giao dịch tối đa và tổng giá trị giao dịch tối đa theo ngày: tham chiếu theo Điều 2.4 của Hợp Đồng này.
- e. Khi MBS tạo lệnh giao dịch thay cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng này, tùy thuộc vào quy định của từng Sở giao dịch chứng khoán, MBS sẽ làm tròn lô chứng khoán theo nguyên tắc làm tròn đến số lượng gần nhất để đủ lô theo quy định. Trong trường hợp không đủ lô tối thiểu theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán, MBS sẽ không thực hiện đặt lệnh cho Bên A.

3.4 Phong Tỏa, Hạn Chế Và Giải Tỏa:**a. Phong tỏa**

Ngay sau khi Bên A xác nhận Lựa Chọn Danh Mục, Bên A đồng ý và ủy thác cho MBS thực hiện phong tỏa trên Tiểu Khoản Ủy Thác tương ứng (hoặc Tài Khoản Chứng Khoán, tùy trường hợp áp dụng) của Bên A để thực hiện giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã được lựa chọn. Phong

tòa Tiểu Khoản Ủy Thác được hiểu là Bên A sẽ không được chủ động mua hoặc bán trên Tiểu Khoản Ủy Thác này cho đến khi Bên A yêu cầu Dừng Ủy Thác theo Điều 3.5 của Hợp Đồng này.

b. Hạn chế giao dịch

Bên A sẽ không được chủ động mua hoặc bán trên Tiểu Khoản Ủy Thác, trường hợp Bên A muốn chủ động giao dịch mua hoặc bán phần tài sản đang ủy thác theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24, Bên A phải yêu cầu Dừng Ủy Thác.

c. Giải tỏa

Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được giải tỏa khi Bên A yêu cầu Dừng Ủy Thác đối với từng Chiến Lược Đầu Tư Copi24 tương ứng. Theo đó, Bên A chỉ có thể Dừng Ủy Thác đối với một hoặc toàn bộ Chiến Lược Đầu Tư Copi24 khi: (i) Chưa có giao dịch chứng khoán nào được thực hiện; hoặc (ii) bán toàn bộ danh mục; hoặc (iii) giữ lại danh mục đầu tư hiện có và chuyển danh mục sang tiểu khoản khác của Bên A.

3.5 Dừng Ủy Thác

a. Dừng Ủy Thác tự động

Trừ trường hợp MBS có thông báo khác, các giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên A sẽ hủy tự động khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- (i) Việc đầu tư theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 chạm mức tỷ lệ % biến động tài sản tăng/ giảm do Bên A thiết lập. Khi đó, MBS sẽ tự động Dừng Ủy Thác và chuyển tài sản của Bên A theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 nêu trên về tiểu khoản khác của Bên A.
- (ii) Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A đã lựa chọn bị hủy mà Bên A không chủ động đưa ra yêu cầu Dừng Ủy Thác trong thời hạn mà MBS đã thông báo thì việc Dừng Ủy Thác sẽ được thực hiện tự động theo quy trình của MBS.

b. Dừng Ủy Thác theo yêu cầu của Bên A: Bên A có quyền chủ động yêu cầu Dừng Ủy Thác đối với bất kỳ Chiến Lược Đầu Tư Copi24 nào tại bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn Ủy Thác, trừ trường hợp MBS có chính sách, quy định khác về COPI24 tại từng thời kỳ.

3.6 Hủy lệnh giao dịch

Trừ trường hợp MBS quy định khác đi tại từng thời kỳ, các lệnh giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được hủy tự động trong các trường hợp sau:

- (i) Các lệnh mua/bán không được khớp trong Thời Hạn Cửa Lệnh; và/hoặc
- (ii) Các chứng khoán được mua/bán đã bị loại khỏi Danh Mục Chứng Khoán Copi24 vào thời điểm phát sinh lệnh theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã được lựa chọn.

3.7 Đóng Tiểu Khoản Ủy Thác

Tiểu Khoản Ủy Thác chỉ được đóng khi tất cả Chiến Lược Đầu Tư Copi24 đã được Dừng Ủy Thác và Hợp Đồng này được chấm dứt theo Điều 12.1. Trong trường hợp này, tất cả Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được tự động chuyển sang tiểu khoản khác của Bên A và hệ thống giao dịch chứng khoán của MBS thông báo đóng Tiểu Khoản Ủy Thác thành công. Trường hợp Tiểu Khoản Ủy Thác có số dư chứng khoán chờ về và/hoặc tiền chờ về thì sẽ được hệ thống giao dịch chứng khoán của MBS chuyển vào tiểu khoản khác của Bên A.

Điều 4: Quyền của Bên A

- 4.1 Bên A được MBS cung cấp danh sách người hành nghề chứng khoán đủ điều kiện để quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo chính sách tại từng thời kỳ của MBS. MBS sẽ chỉ định người hành nghề chứng khoán trong danh sách người hành nghề chứng khoán đủ điều kiện để Bên A tiếp cận và lựa chọn.
- 4.2 Bên A được hưởng lợi nhuận phát sinh từ các giao dịch mua/bán chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác (sau khi đã khấu trừ Phí Ủy Thác và các khoản phải trả khác nếu có) theo các quy định trong Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật (nếu áp dụng).
- 4.3 Bên A được kiểm tra, giám sát hoặc yêu cầu MBS báo cáo về tình trạng đầu tư qua việc cung cấp bảng sao kê giao dịch liên quan tới Tài Sản Ủy Thác định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu.

4.4 Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghĩa vụ và cam kết của Bên A

- 5.1** Bên A thừa nhận và chấp thuận mọi kết quả từ các công việc mà MBS thực hiện theo quy định của Hợp Đồng này. Trên cơ sở được giải thích và cung cấp thông tin bởi MBS liên quan đến các rủi ro có thể phát sinh từ việc ủy thác quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác, Bên A tự chịu mọi rủi ro phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ủy thác giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác này, bao gồm: rủi ro về giảm giá chứng khoán đầu tư, rủi ro về tỷ giá, rủi ro về khả năng thanh khoản, rủi ro thị trường và tất cả các rủi ro khác liên quan đến giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác.
- 5.2** Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Ủy Thác (và các khoản phải trả khác, nếu có) theo Hợp Đồng này cho MBS.
- 5.3** Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến khả năng tài chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế đầu tư, danh mục chứng khoán đầu tư (nếu có) và các yêu cầu khác của MBS (nếu có).
- 5.4** Đảm bảo Tài Sản Ủy Thác là hợp pháp và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính hợp pháp của Tài Sản Ủy Thác.
- 5.5** Tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành, các quy định của Cơ quan quản lý và các quy định tại Hợp Đồng này.
- 5.6** Bên A cam kết rằng, cho đến thời điểm ký kết Hợp Đồng này, Bên A không thuộc trường hợp phải công bố thông tin khi giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- 5.7** Bên A hiểu và cam kết chấp nhận mọi rủi ro đối với Bên A trong trường hợp giao dịch chứng khoán được thực hiện theo sự ủy thác của Bên A phát sinh nghĩa vụ công bố thông tin của Bên A theo quy định của pháp luật. Theo đó, Bên A có nghĩa vụ và cam kết tự đánh giá và thực hiện công bố thông tin khi giao dịch chứng khoán (nếu thuộc trường hợp phải công bố thông tin) và ký các hồ sơ tài liệu về công bố thông tin theo quy định của pháp luật để đảm bảo giao dịch mua bán chứng khoán thông qua Tiểu Khoản Ủy Thác đáp ứng đúng theo quy định hiện hành. Trong trường hợp Bên A không thực hiện công bố thông tin theo quy định thì Bên A tự chịu mọi trách nhiệm có liên quan. Để tránh hiểu nhầm, MBS không có nghĩa vụ phải xem xét và thông báo cho Bên A về việc công bố thông tin liên quan đến các giao dịch chứng khoán mà MBS thực hiện trong phạm vi ủy thác của Bên A theo Hợp Đồng này.
- 5.8** Giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này và chỉ được tiết lộ trong các trường hợp sau: (i) khi được MBS chấp thuận trước và (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 5.9** Bên A cam kết rằng, (i) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu các tài sản trong Tiểu Khoản Ủy Thác hoặc (ii) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của MBS, Bên A đồng ý để MBS có thể tiết lộ các thông tin có liên quan tới việc thực hiện Hợp Đồng này của Bên A cho bất kỳ chủ thể nào.
- 5.10** Bên A hiểu rằng, Bên A ủy thác cho MBS quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác và thực hiện các giao dịch chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác này theo phương thức điện tử thông qua việc đăng nhập trực tuyến vào Tài Khoản Chứng Khoán. Do vậy, Bên A sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch điện tử mà MBS áp dụng đối với cả Tài Khoản Chứng Khoán (và các sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật).
- 5.11** Các nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Quyền của MBS

- 6.1** Hưởng Phí Ủy Thác trên cơ sở cung cấp dịch vụ cho Bên A trong phạm vi và theo quy định của Hợp Đồng này.
- 6.2** Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin về khả năng tài chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của MBS để tổng hợp và sử dụng vì mục đích của Hợp Đồng này.
- 6.3** Được quyền tự động xử lý Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác và/hoặc các tài sản trên các tiểu khoản khác để thu hồi các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng của Bên A trên Tiểu Khoản Ủy Thác.

Mã hiệu: HDCOPI24-C

Lần sửa đổi: 00

Để làm rõ, quyền tự động xử lý các Tài Sản Ủy Thác phát sinh ngay khi Bên A không thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính cho MBS. Việc MBS thực hiện quyền xử lý các Tài Sản Ủy Thác không phải là hành vi thực hiện không đúng nội dung ủy thác quản lý Tài Khoản Chứng Khoán theo Hợp Đồng này.

- 6.4 Được quyền tự động trích tiền trên Tiểu Khoản Ủy Thác và/hoặc tiểu khoản khác của Bên Ủy Thác để thanh toán các khoản phí bao gồm Phí Ủy Thác và các khoản phải thu khác.
- 6.5 Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc nhận, cho, tặng, chuyển nhượng và các giao dịch khác làm phát sinh thuế thu nhập cá nhân áp dụng với Bên A... đối với chứng khoán ủy thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 6.6 Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Nghĩa vụ và cam kết của MBS

- 7.1 Thực hiện giao dịch chứng khoán trong phạm vi ủy thác và các công việc khác liên quan đến việc quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo quy định tại Hợp Đồng này.
- 7.2 Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 7.3 Hành động trung thực và vì lợi ích cao nhất của Bên A, không sử dụng thông tin về Bên A để làm lợi cho mình và gây thiệt hại cho Bên A.
- 7.4 Cung cấp bằng sao kê giao dịch định kỳ hàng tháng hoặc khi Bên A có yêu cầu và các thông báo khác cho Bên A phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- 7.5 Cung cấp danh sách người hành nghề chứng khoán đủ điều kiện để Bên A lựa chọn để quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo chính sách từng thời kỳ của MBS.
- 7.6 Thiết lập bộ phận giám sát độc lập giám sát việc quản lý, giao dịch chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác của người hành nghề chứng khoán nhằm đảm bảo việc giao dịch của tài khoản này phù hợp với các thỏa thuận có liên quan và Chiến Lược Đầu Tư Copi24 của Bên A.
- 7.7 Thông báo cho Bên A trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi giá trị Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên A giảm xuống dưới 25% (hai lăm phần trăm) tính trên Tổng Giá Trị Hợp Đồng Ủy Thác.
- 7.8 Các nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Thời hạn ủy thác

Thời Hạn Ủy Thác theo Hợp Đồng này là 12 (mười hai) tháng, được tính từ thời điểm Bên A đăng nhập vào Tài Khoản Chứng Khoán và xác nhận giao kết Hợp Đồng này trên hệ thống giao dịch trực tuyến của MBS hoặc kênh giao dịch do MBS cung cấp tại từng thời kỳ và theo đó, Bên A sẽ thực hiện chuyển Tài Sản Ủy Thác vào Tiểu Khoản Ủy Thác. Hợp Đồng có thể được tự động gia hạn một khoảng thời gian là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hết Thời Hạn Ủy Thác mà không có hạn chế về số lần gia hạn tự động, trừ các trường hợp như quy định tại Điều 12.1 dưới đây.

Điều 9. Phí, thuế và kỳ thanh toán phí

Bên A hiểu và chấp thuận việc quản lý Tài Sản Ủy Thác, Tài Sản Ròng và thực hiện các giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ phải chịu Phí Ủy Thác và phí khác (cho mục đích và liên quan đến việc giao dịch Tài Sản Ủy Thác này) như được giải thích dưới đây:

- 9.1 Phí Ủy Thác: Bao gồm phí quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 và phí thưởng.
 - a. Phí quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24: Theo quy định của MBS từng thời kỳ và có thể được thay đổi theo toàn quyền quyết định của MBS, tuy nhiên việc thay đổi phí này sẽ được thông báo tới Bên A tối thiểu 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày có hiệu lực của mức Phí Ủy Thác dự kiến được áp dụng.
 - b. Phí thưởng: Theo quy định của MBS từng thời kỳ và phí thưởng này có thể được thay đổi theo toàn quyền quyết định của MBS, tuy nhiên việc thay đổi phí này sẽ được thông báo tới Bên A tối thiểu 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày có hiệu lực của mức phí thưởng dự kiến được áp dụng.

Mã hiệu: HDCOPI24-C

Lần sửa đổi: 00

- 9.2** Các khoản phải trả khác (phí khác): Bên A tại đây cho phép MBS thay mặt Bên A thực hiện thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính và chi phí có liên quan và phát sinh trên Tiểu Khoản Ủy Thác, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a. Phí lưu ký chứng khoán: thực hiện thu trên tiểu khoản thường (tiểu khoản 1) với mức thu theo quy định của MBS từng thời kỳ;
 - b. Các loại phí khác (phí giao dịch, phí chuyển khoản chứng khoán,...) sẽ thực hiện thu trên Tiểu Khoản Ủy Thác với mức thu theo quy định của MBS từng thời kỳ;
 - c. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên các giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam từng thời kỳ;
 - d. Các chi phí hợp lý khác phát sinh từ các giao dịch được thực hiện giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên A trong phạm vi Hợp Đồng này, bao gồm như phí ứng trước tiền bán chứng khoán, phí margin (nếu có),...theo quy định của MBS từng thời kỳ.

9.3 Kỳ thanh toán phí và phương thức thanh toán:

- (i) Phí Ủy Thác nêu tại Điều 9.1 sẽ được thanh toán định kỳ hàng tháng. Việc thanh toán được thực hiện vào Ngày Làm Việc đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc tại thời điểm Dừng Ủy Thác theo phương thức khấu trừ đối với tháng cuối cùng sử dụng dịch vụ theo Hợp Đồng này. Quy định về kỳ thanh toán và phương thức thanh toán có thể thay đổi từng thời kỳ theo thông báo của MBS;
- (ii) Phí khác nêu tại Điều 9.2 sẽ được khấu trừ và thanh toán ngay tại thời điểm phát sinh và/hoặc theo quy định của MBS tại từng thời kỳ.

9.4 Nếu Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên A không có đủ số dư tiền để thanh toán Phí Ủy Thác và phí khác nêu trên, Bên A chấp thuận việc MBS trích tiền tự động từ các tiểu khoản khác của Tài Khoản Chứng Khoán của Bên A và/hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối Tài Khoản Chứng Khoán (nếu có) để thực hiện thanh toán.

Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Bên A (bao gồm cả sau khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng có kết nối như nêu trên) không đủ số dư tiền để thanh toán thì MBS sẽ thực hiện thu phí khi Bên A có số dư trên các tiểu khoản khác của Tài Khoản Chứng Khoán và tài khoản ngân hàng của Bên A (có kết nối tới Tài Khoản Chứng Khoán) tại bất kỳ thời điểm nào mà các tài khoản này có đủ số dư cần thiết để thanh toán các khoản phí phát sinh theo Hợp Đồng này.

Trong trường hợp chậm thanh toán các khoản phí nêu trên, Bên A phải trả lãi chậm trả với lãi suất 8%/năm, cho khoảng thời gian tính từ ngày đến hạn thanh toán các khoản phí này đến ngày Bên A thanh toán thực tế. Mức lãi suất chậm trả có thể được thay đổi theo chính sách của MBS tại từng thời kỳ.

MBS có quyền tự động khấu trừ tiền và/hoặc xử lý tài sản trên các tiểu khoản của Bên A tại MBS để thanh toán cho các nghĩa vụ của Bên A. Các nghĩa vụ thanh toán của Bên A được bảo lưu và chỉ được coi là chấm dứt cho đến khi được thanh toán đầy đủ.

Điều 10. Lợi nhuận trên Tiểu Khoản Ủy Thác, việc hiện thực hóa lợi nhuận và cắt lỗ trên Tiểu Khoản Ủy Thác

- 10.1** Lợi nhuận trên Tiểu Khoản Ủy Thác phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng này có thể có được từ các nguồn sau:
- a. Cổ tức thu được từ các chứng khoán theo các Chiến Lược Đầu Tư Copi24;
 - b. Lãi thu được do chênh lệch mua, bán chứng khoán theo các Chiến lược đầu tư Copi24;
 - c. Lãi tiền gửi ngân hàng thu được trên Tiểu Khoản Ủy Thác;
 - d. Các khoản lợi nhuận hợp pháp khác phát sinh trên Tiểu Khoản Ủy Thác trong phạm vi Hợp Đồng này, nếu có.
- 10.2** Việc hiện thực hóa lợi nhuận và cắt lỗ trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được thực hiện theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A đã lựa chọn tại Hợp Đồng này.

Điều 11: Tồn thất và xử lý tồn thất, giới hạn trách nhiệm

- 11.1** Mục tiêu của dịch vụ ủy thác quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo Hợp Đồng này là MBS thay mặt Bên A thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 mà Bên A đã lựa chọn sẵn, nhằm mang lại lợi nhuận và những lợi ích tốt nhất cho Bên A. Tuy nhiên, Bên A tại đây thừa nhận rằng, lợi nhuận từ các giao dịch mua bán chứng khoán, quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác này chỉ là mục tiêu và Chiến Lược Đầu Tư Copi24 này do các bên thứ ba chia sẻ và là nguồn thông tin tham khảo cho Bên A toàn quyền lựa chọn, quyết định Chiến Lược Đầu Tư Copi24 của mình và ủy thác cho MBS thực hiện theo chiến lược của Bên A. MBS không bảo đảm rằng Tiểu Khoản Ủy Thác hay Chiến Lược Đầu Tư Copi24 của Bên A lựa chọn sẽ đạt được mức lợi nhuận theo kỳ vọng, hay sẽ không có bất kỳ tổn thất nào đối với Tài Sản Ủy thác hay danh mục đầu tư theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 trên Tiểu Khoản Ủy Thác.
- 11.2** Bên A xác định và thừa nhận rằng giá trị của chứng khoán luôn biến động, và bất kỳ chứng khoán nào, tại bất kỳ thời điểm nào, đều có thể lên giá hoặc xuống giá. Bên A công nhận rằng việc lựa chọn giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 của bên thứ ba là khẩu vị đầu tư của chính Bên A và luôn có rủi ro tiềm ẩn đối với mỗi Chiến Lược Đầu Tư Copi24 được lựa chọn và tổn thất có thể xảy ra. Bên A nhận thức rõ và chấp nhận mọi rủi ro từ hoạt động ủy thác giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 và quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác được MBS thực hiện trong phạm vi ủy thác tại Hợp Đồng này.
- 11.3** Bên A cam kết tự chịu toàn bộ các tổn thất (nếu có) từ các hoạt động giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư Copi24 và các giao dịch khác trên Tiểu Khoản Ủy Thác đã giao và ủy thác cho MBS thực hiện phù hợp trong phạm vi ủy thác được nêu tại Điều 2.1 và các quy định khác tại Hợp Đồng này.
- 11.4** MBS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào mà Bên A có thể phải gánh chịu hoặc có thể xảy ra do việc lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư Copi24 và Tài Sản Ủy Thác dưới bất kỳ hình thức nào theo Hợp Đồng này.
- 11.5** Bất kỳ khoản lợi nhuận nào phát sinh từ Tiểu Khoản Ủy Thác, sau khi trừ đi các chi phí và nghĩa vụ tài chính khác nêu tại Hợp Đồng này, sẽ thuộc sở hữu của Bên A.

Điều 12. Điều Khoản Chung

- 12.1.** Hợp Đồng này được giao kết theo hình thức điện tử trên hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của MBS và được coi là một hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có hiệu lực kể từ thời điểm Bên A xác nhận giao kết Hợp Đồng này. Hợp Đồng này được chấm dứt và tự động thanh lý theo (i) một thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên hoặc (ii) Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng việc xác nhận đóng Tiểu Khoản Ủy Thác trên hệ thống giao dịch trực tuyến của MBS hoặc (iii) MBS đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và thông báo cho Bên A tối thiểu trước 07 (bảy) ngày làm việc hoặc (iv) hết Thời Hạn Ủy Thác mà một Bên hoặc Các Bên không đồng ý gia hạn Thời Hạn Ủy Thác, tùy thời điểm nào đến trước và các thủ tục liên quan đến việc đóng và chuyển Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được thực hiện theo Điều 3.5 của Hợp Đồng này.
- 12.2.** Bằng việc chấp nhận giao kết Hợp Đồng này, Bên A xác nhận đăng ký và đồng ý sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán theo quy định của MBS cung cấp tại từng thời kỳ.
- 12.3.** Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản do Các Bên cùng ký hoặc văn bản điện tử được xác nhận hợp lệ trên hệ thống giao dịch trực tuyến của MBS tại từng thời kỳ và sẽ là bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng này.
- 12.4.** Thông báo: Các thông tin trao đổi, liên lạc giữa MBS và Bên A trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này sẽ được thực hiện bằng văn bản và/hoặc theo các phương thức điện tử mà MBS chấp nhận từng thời kỳ và thông tin địa chỉ liên lạc của Các Bên sẽ là thông tin được ghi nhận tại phần đầu Hợp Đồng này hoặc thông tin được ghi nhận trên hệ thống của MBS. MBS được tùy chọn liên lạc đến Bên A theo bất kỳ địa chỉ nào nêu trên trong trường hợp các thông tin có sự khác biệt và Bên A không có quyền thắc mắc, khiếu nại trong trường hợp không nhận được thông báo trong trường hợp này.

Ngoài ra, các thông báo, báo cáo về tình hình giao dịch/biến động số dư/thay đổi giá trị Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên A theo Hợp Đồng này có thể được MBS thông báo tự động thông qua email/các phần mềm/hệ thống giao dịch trực tuyến khác của MBS tại từng thời kỳ, Bên A đã hiểu và chấp nhận các hình thức thông báo nêu trên.

Mã hiệu: HDCOPI24-C

Lần sửa đổi: 00

- 12.5.** Các Bên thừa nhận rằng, Hợp Đồng này tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán đã giao kết giữa Bên A và MBS.
- 12.6.** Trong trường hợp có bất kỳ vướng mắc hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, Các Bên cùng thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không giải quyết được vướng mắc hoặc tranh chấp nêu trên bằng thương lượng, hai Bên thống nhất đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐẠI DIỆN MBS**BÊN A**